EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

O **INSTITUTO NACIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA OCEANO AZUL**, através de sua representante *RENATA DE OLIVEIRA ESTEVES*, sob CPF Nº 111.057917.93 na qualidade de cago de presidente pessoa jurídica de direito privado, instituto sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 46.547.580/0001-32, com sede na Avenida Rui Barbosa 1052, Bairro Largo da Batalha, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24310-005, vem, por meio de seus advogados infra-assinados, conforme instrumento de procuração em anexo, onde receberá intimações e notificações, com o fundamento legal para propositura mediante no disposto no art. 102, § 1o , da Constituição Federal e nos dispositivos da Lei no 9.882/99, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

Em face da manutenção do artigo 2º da Resolução Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mesmo após a edição da Lei nº 14.454/2022, e em face da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7265, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, com base nos seguintes fundamentos:

DAS PRELIMINARES

A LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA AUTORA DA ADPF

A Lei nº 9.882/99, ao regulamentar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, estabelece que são legitimados para propô-la os mesmos que podem ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos do art. 103 da Constituição Federal. Entre esses, figuram as entidades de classe de âmbito nacional (art. 103, IX, da CF).

O Instituto Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência Oceano Azul – IOA é entidade civil com notório histórico de atuação na promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, especialmente das pessoas autistas, em todo o território nacional. Sua legitimidade ativa para propositura da presente ADPF decorre do cumprimento dos critérios estabelecidos pela jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende, entre outros, dos julgados nas ADIs 1.923 e 2.121.

A abrangência nacional do IOA é devidamente comprovada por documentação acostada aos autos, destacando-se:

- Estatuto Social atualizado, que explicita seu objeto institucional voltado à defesa dos direitos das pessoas com deficiência em todo o território nacional;
- Declarações de apoio e reconhecimento emitidas por indivíduos e entidades localizadas em 13 estados da federação, abrangendo todas as regiões do país;
- Participação efetiva em eventos nacionais e internacionais de alto impacto social, como encontros da Marinha e da Aeronáutica, e conferências internacionais (inclusive no G20 e em fórum nos EUA);

- Atuação judicial em ações civis públicas de âmbito nacional com decisões liminares favoráveis à coletividade;
- Intervenções como **amicus curiae** em processos relevantes no Superior Tribunal de Justiça, com precedentes favoráveis à proteção dos direitos das pessoas autistas;
- Convocações e convites institucionais por órgãos públicos, inclusive para participar de CPI sobre cancelamento de planos de saúde na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o que atesta o reconhecimento oficial de sua representatividade.

Esses elementos demonstram de forma inequívoca que o IOA **se qualifica como entidade de classe de âmbito nacional**, com atuação destacada na proteção de direitos fundamentais de pessoas com deficiência, especialmente da população autista, o que revela, também, **pertinência temática** com o objeto da presente ADPF.

Dessa forma, requer-se o reconhecimento da legitimidade ativa do Instituto Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência Oceano Azul para o ajuizamento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com o regular prosseguimento do feito.

Do interesse processual

O interesse processual é caracterizado pela necessidade de tutela jurisdicional, conforme o art. 17 do Código de Processo Civil. No caso em questão, *o Instituto busca a declaração de inconstitucionalidade de normas que restringem direitos fundamentais das pessoas com deficiência.*

A restrição imposta pela Resolução Normativa nº 465/2021, estabeleceu no artigo 2º que o rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelas

operadoras de planos de saúde tem caráter taxativo que gera insegurança jurídica e limita o acesso a direitos já garantidos. O interesse processual se evidencia na urgência de se garantir a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, que são vulneráveis e necessitam de amparo legal.

Portanto, o interesse processual está claramente configurado, uma vez que a ação visa proteger direitos fundamentais e assegurar a igualdade de tratamento, essenciais para a dignidade da pessoa humana.

Possibilidade jurídica do pedido

A possibilidade jurídica do pedido está prevista no art. 492 do Código de Processo Civil, que estabelece que o pedido deve ser compatível com o ordenamento jurídico. A ação direta de inconstitucionalidade é um remédio constitucional previsto no art. 102 da Constituição Federal.

O pedido de declaração de inconstitucionalidade da Resolução Normativa nº 465/2021, estabeleceu no artigo 2º que o rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde tem caráter taxativo que é plenamente viável, uma vez que se fundamenta na violação de direitos constitucionais das pessoas com deficiência. A norma impugnada contraria princípios da igualdade e da não discriminação.

Assim, a possibilidade jurídica do pedido está garantida, pois busca a proteção de direitos fundamentais e a adequação da legislação à Constituição, assegurando a efetividade dos direitos das pessoas com deficiência.

DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade traz consigo fundamentos robustos que demonstram a urgência e a imprescindibilidade da concessão de **medida cautelar**, com **efeitos imediatos**, para a suspensão do artigo 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Conforme já exposto, a **manutenção da eficácia deste dispositivo infralegal**, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 14.454/2022, vem causando **danos irreparáveis** a milhões de pessoas, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade como pessoas com deficiência, autistas, pacientes com doenças raras, idosos e oncológicos. O dispositivo em questão vem sendo utilizado pelas operadoras de planos de saúde para **negar tratamentos essenciais**, em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à dignidade da pessoa humana e à legalidade estrita (art. 5º, II, CF/88).

A situação se agrava diante da **tramitação da ADI nº 7265**, proposta por entidades representativas do setor privado, que busca declarar inconstitucional a própria Lei nº 14.454/2022. Tal cenário revela um **risco iminente de retrocesso social**, o que justifica, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868/1999, a concessão de **tutela de urgência monocrática** para suspender de imediato os efeitos do artigo 2º da RN nº 465/2021, até o julgamento final da presente ação.

Estão presentes, portanto, **todos os requisitos legais** para a concessão da tutela de urgência:

- **Fumus boni iuris**, consubstanciado na flagrante inconstitucionalidade formal e material do artigo impugnado, o qual afronta não apenas o ordenamento jurídico interno (inclusive normas constitucionais), mas

também **tratados internacionais de direitos humanos** com status constitucional;

- **Periculum in mora**, caracterizado pela continuidade da negação de tratamentos indispensáveis à preservação da saúde e da vida de milhares de brasileiros, causando sofrimento, agravamento de doenças e, em casos extremos, risco de morte;
- **Risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão final**, caso não seja garantida desde já a efetividade da Lei nº 14.454/2022, cuja revogação fática vem sendo promovida por norma infralegal — o que subverte a hierarquia normativa e compromete o Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, requer-se a concessão **imediata** da medida cautelar para **suspender os efeitos do artigo 2º da RN nº 465/2021**, com o **reconhecimento do caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS**, em consonância com a Lei nº 14.454/2022 e os princípios constitucionais e internacionais de proteção aos direitos das pessoas com deficiência.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA ADI 7265

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, além de ter por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, guarda **estreita conexão temática e normativa com a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7265**, atualmente sob apreciação deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.

A ADI 7265, proposta por entidade representativa das operadoras de planos de saúde, busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 14.454/2022, que conferiu interpretação autêntica ao §12 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, estabelecendo a natureza exemplificativa do rol da ANS.

Trata-se da mesma norma cuja aplicação está sendo, na prática, desconstruída pela **vigência da RN nº 465/2021 da ANS**, que mantém critérios restritivos e excludentes para a cobertura assistencial, frustrando o espírito da nova legislação.

Desse modo, é evidente que a definição sobre a validade da RN 465/2021 impactará diretamente o contexto constitucional que envolve a ADI 7265, sendo juridicamente **prudente que o Supremo Tribunal Federal julgue primeiramente a presente ADPF**, o que permitirá uma compreensão sistemática, concreta e socialmente situada da controvérsia.

Ademais, cumpre destacar um elemento de **natureza institucional e ética**: a advogada que subscreve a petição inicial da ADI 7265 ocupa simultaneamente o cargo de Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro (OAB-RJ).

Esta circunstância gera dúvidas legítimas quanto à imparcialidade institucional e à lisura do debate constitucional. A OAB, como instituição de natureza sui generis e dotada de previsão constitucional (art. 133, CF/88), possui papel institucional de defesa da ordem jurídica, dos direitos fundamentais e do interesse público. Por isso, tem legitimidade para atuar no controle concentrado de constitucionalidade, inclusive como ***amicus curiae*** – papel que, nesse caso, poderá ficar **eticamente comprometido**, dada a atuação de sua presidente como advogada de uma das partes interessadas economicamente na causa.

Importa destacar que **o Código de Ética e Disciplina da OAB, especialmente em seus arts. 2º, 3º e 34, reforça a incompatibilidade entre o exercício de mandato classista representativo e a advocacia em causas que envolvam potenciais conflitos institucionais ou de interesses coletivos e difusos.**

Essa sobreposição de papéis compromete a paridade de armas no **processo constitucional,** enfraquece a **confiança no sistema de Justiça** e prejudica a participação equitativa de entidades representativas da sociedade civil, como o Instituto Oceano Azul, que defende a constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022.

Diante disso, requer-se, **em caráter subsidiário**, que este Supremo Tribunal Federal:

Determine **a suspensão do julgamento da ADI nº 7265 até a apreciação final da presente ADPF**, de modo a garantir:

- a coerência e integridade do sistema constitucional de saúde suplementar;
- a ampla participação de todas as entidades com interesse legítimo;
- a prevenção de desequilíbrio ético-institucional na formação do contraditório constitucional.

Essa providência se justifica tanto pela **necessidade de preservação da ordem constitucional e da moralidade processual**, quanto pela **função contra-majoritária e estabilizadora** desta Suprema Corte em temas de alta complexidade e impacto social.

DOS FATOS E DO OBJETO

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao editar a Resolução Normativa nº 465/2021, estabeleceu no artigo 2º que o rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde tem caráter taxativo.

A manutenção dessa interpretação restritiva pela ANS permite que os planos de saúde priorizem seus lucros em detrimento da saúde do autor. É crucial garantir o acesso à saúde, conforme previsto na legislação e nos tratados internacionais, evitando prejuízos irreparáveis à sua saúde e qualidade de vida.

Tal interpretação foi posteriormente revogada pela Lei nº 14.454/2022, que definiu o caráter exemplificativo desse rol, promovendo maior segurança jurídica e acesso à saúde para milhões de brasileiros, especialmente pessoas com deficiência. No entanto, observa-se que a ANS tem se utilizado dessa interpretação para negar tratamentos essenciais a autistas, pessoas com deficiência (PCDs), portadores de doenças raras, pacientes oncológicos e idosos.

Paralelamente, tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI nº 7265, proposta por entidades representativas dos planos de saúde, que busca declarar inconstitucional a Lei nº 14.454/2022. Essa ação representa grave ameaça ao direito à saúde e à integridade de pessoas com deficiência, violando compromissos assumidos pelo Brasil no plano internacional.

Apesar da vigência da nova norma legal, a ANS manteve o dispositivo da RN nº 465/2021 em vigor, criando um cenário de insegurança jurídica e afrontando diretamente a legislação federal e os direitos constitucionais fundamentais. A eventual procedência da ADI nº 7265 representaria grave retrocesso social, a interrupção de tratamentos de saúde essenciais e discriminação estrutural contra pessoas com deficiência.

Caso essa interpretação restritiva prevaleça, abrirá precedentes perigosos, permitindo que os planos de saúde ajam de forma arbitrária, priorizando seus lucros bilionários, como demonstrado nos gráficos deste ano e em auditorias internas, em detrimento da saúde dos pacientes. É crucial considerar os tratados internacionais que protegem os direitos das pessoas com deficiência e evitar um retrocesso social que comprometa o acesso à saúde.

DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL

A manutenção da interpretação restritiva da cobertura do plano de saúde pela operadora ré, fere diretamente:

a) Inconstitucionalidade Formal

O artigo 2º da RN nº 465/2021, mesmo revogado pela Lei nº 14.454/2022, continua a ser utilizado para negar tratamentos essenciais a pacientes autistas, pessoas com deficiência (PCDs), portadores de doenças raras,

pacientes com câncer e idosos, violando o princípio da legalidade (art. 5º, II da CF). A manutenção dessa prática, contrária à lei e aos direitos fundamentais, exige intervenção judicial para garantir o acesso à saúde e a dignidade desses pacientes. O artigo 2º da RN nº 465/2021 viola o princípio da legalidade (art. 5º, II da CF), uma vez que norma infralegal não pode contrariar o disposto em norma legal (Lei nº 14.454/2022), especialmente quando esta resulta de amplo debate legislativo e visa assegurar direitos fundamentais.

b) Inconstitucionalidade Material

A manutenção da interpretação restritiva da cobertura dos planos de saúde, especialmente diante da ADI nº 7265, proposta por entidades representativas dos planos de saúde, fere diretamente:

- O direito à saúde (artigos 6º e 196 da CF);
- A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III);
- A proteção às pessoas com deficiência (arts. 23, II e 227, §2º da CF);
- Os princípios da proibição do retrocesso social e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, especialmente no que tange à proteção de pacientes autistas, pessoas com deficiência, portadores de doenças raras, pacientes com câncer e idosos.

A manutenção da conduta da operadora ré afronta diretamente dispositivos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, perpetuando um grave retrocesso social e abrindo precedentes perigosos para que os planos de saúde priorizem seus lucros em detrimento da saúde e da vida dos pacientes.

A Lei nº 14.454/2022 seguiu todos os trâmites processuais legislativos legais, não havendo qualquer inconstitucionalidade.

A CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI Nº 14.454/2022

A Lei nº 14.454/2022, ao assegurar o direito à cobertura de tratamentos de saúde fora do rol taxativo da ANS, respeitados critérios técnicos definidos por profissionais habilitados e respaldados por evidências científicas, encontra-se em **plena conformidade material com a Constituição da República**, especialmente com os princípios e direitos fundamentais consagrados nos artigos 1º, 5º, 6º, 196 e 227.

Em primeiro lugar, destaca-se o **direito à saúde**, consagrado no art. 6º como direito social fundamental e reafirmado no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual:

> ***"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."***

A interpretação sistemática da Constituição exige que o Estado — inclusive por meio da regulação da saúde suplementar — assegure o **acesso universal e igualitário** aos tratamentos de saúde necessários, especialmente quando há prescrição médica individualizada, fundamentada em critérios técnicos, clínicos e científicos.

A Lei nº 14.454/2022 **não elimina o papel técnico da ANS**, mas impede que o rol por ela definido seja interpretado de maneira excludente e restritiva, em **prejuízo dos direitos dos usuários de planos de saúde**, muitos dos quais pessoas com deficiência, como os autistas, que dependem de terapias integradas, contínuas e muitas vezes fora do padrão estabelecido pelo órgão regulador.

Nesse ponto, a norma se harmoniza com o **princípio da dignidade da pessoa humana** (art. 1º, III, da CF), verdadeiro núcleo axiológico da Constituição, que orienta toda a interpretação das normas infraconstitucionais e impõe o respeito à autonomia, à singularidade e à integralidade do ser humano, inclusive no acesso ao cuidado em saúde.

A lei também dá concretude ao art. 227 da Constituição, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de **assegurar à criança, ao adolescente e à pessoa com deficiência, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde**, em consonância com a **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional (Decreto nº 6.949/2009), garantindo ao Autor o acesso ao tratamento de saúde.

É importante ressaltar que a norma **não impõe cobertura irrestrita ou desprovida de critérios**, mas vincula a obrigatoriedade de cobertura a: (i) prescrição médica; (ii) comprovação de eficácia à luz da ciência médica; e (iii) existência de recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais. Trata-se, portanto, de **modelo híbrido** que protege o consumidor sem desprezar a segurança científica e o equilíbrio contratual.

Ao invés de violar preceitos fundamentais, a Lei nº 14.454/2022 **realiza direitos constitucionais fundamentais**, enfrentando com racionalidade técnica e sensibilidade social uma lacuna normativa que vinha sendo judicialmente debatida e que gerava insegurança jurídica e sofrimento a milhares de pessoas.

Assim, sob o ponto de vista **material**, a Lei nº 14.454/2022 não só é constitucional, como representa um avanço normativo compatível com os valores da Constituição de 1988, especialmente no que diz respeito à promoção da saúde, da dignidade e da inclusão da pessoa com deficiência.

AMEAÇA A PRECEITO FUNDAMENTAL E A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO STF

Embora formal e materialmente constitucional, a plena eficácia da Lei nº 14.454/2022 encontra-se **gravemente ameaçada por interpretações judiciais e administrativas que esvaziam seu conteúdo normativo**, sobretudo no que tange à obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os critérios legais.

Há decisões de tribunais de segundo grau e manifestações de operadoras de planos de saúde que insistem em **reinterpretar a norma recém-editada à luz da tese fixada no Tema 1.082 do STJ**, sustentando, de modo indevido, que o rol da ANS permanece taxativo, salvo exceções extremamente restritas.

Tal prática configura **afronta direta aos preceitos fundamentais consagrados nos artigos 6º e 196 da Constituição**, que asseguram o direito social à saúde, bem como ao princípio da **dignidade da pessoa humana** (art. 1º, III) e à proteção da pessoa com deficiência (arts. 227 e 5º, § 3º, em conjunto com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

Está configurada, portanto, uma **situação de lesão efetiva e atual** a preceitos fundamentais, uma vez que a norma que visa garantir o acesso a cuidados médicos adequados está sendo **neutralizada na prática**, mediante resistência de aplicação por agentes públicos e privados, criando um estado de inconstitucionalidade por omissão interpretativa e descumprimento indireto da lei.

A **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)** é justamente o instrumento constitucional adequado para enfrentar tais situações, conforme previsto no art. 1º da Lei nº 9.882/99.

> *"A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição."*

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a utilização da ADPF para **preservar a autoridade normativa de leis federais**, quando sua integridade e eficácia forem comprometidas por interpretações judiciais ou administrativas que esvaziam seu sentido.

Assim, a presente ADPF se justifica como **única via adequada e eficaz para a resolução da controvérsia constitucional** instaurada, garantindo a autoridade da Lei nº 14.454/2022 e assegurando sua interpretação conforme a Constituição, especialmente no que se refere à proteção dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, como os autistas, que são particularmente afetados pela negativa de tratamentos fora do rol da ANS.

DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

Considerando a urgência da situação descrita, a parte autora requer, com fundamento no art. 5º, §1º, da Lei nº 9.882/99, a **concessão de medida cautelar**, inaudita altera pars, para:

a) Determinar a **aplicação imediata e integral da Lei nº 14.454/2022**, com interpretação conforme à Constituição, afastando qualquer leitura que implique em sua neutralização pela aplicação exclusiva do Tema 1.082 do STJ;

b) Que seja determinada, **em caráter liminar**, a **suspensão imediata da tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7265**, proposta pela Associação de Planos de Saúde, até o julgamento definitivo da presente ADPF, pelos seguintes fundamentos:

1- **Conflito ético grave e concreto envolvendo a subscritora da petição inicial da ADI 7265**, que figura como **advogada constituída pela associação de Planos de Saúde por meio de instrumento de procuração acostado aos autos**, ao mesmo tempo em que exerce o cargo de **presidente da OAB/RJ**, função que exige rigorosa observância ao Código de Ética e Disciplina da Advocacia;

2- **A ADPF ora proposta possui maior densidade democrática, legitimidade institucional e abrangência temática**, ao passo que a ADI 7265 **representa potencial uso desvirtuado da jurisdição constitucional**, com interesses privados sendo tutelados sob o manto da defesa da Constituição — fato que compromete a própria moralidade do processo constitucional;

3- A simultaneidade de tramitação entre a presente ADPF e a ADI 7265 configura **conexão temática direta**, com risco real de decisões contraditórias e prejuízo à segurança jurídica dos usuários de planos de saúde, especialmente das pessoas com deficiência, hipervulneráveis diante da suspensão de terapias de alto custo;

4- **A manutenção da tramitação da ADI 7265, nos termos em que foi ajuizada, sem enfrentamento da questão ética e sem aferição do potencial desvio de finalidade na**

representação partidária, compromete a integridade do sistema de controle de constitucionalidade e o respeito à função contramajoritária do STF.

c) **Suspender os efeitos de decisões judiciais ou administrativas** que afastem a aplicação da Lei nº 14.454/2022, com base na tese do rol taxativo da ANS, sem observar os critérios legais estabelecidos na referida norma;

d) Determinar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) **não edite atos normativos ou orientações internas** em desacordo com os comandos da Lei nº 14.454/2022, especialmente no que tange à cobertura de tratamentos recomendados por prescrição médica com respaldo técnico, **inclusive suspendendo imediatamente os efeitos do art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021**, que assim dispõe:

> ***"Art. 2º*** *O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, regulamentados pela Lei nº 9.656/98, e para aqueles adaptados a esta Lei, sendo de cobertura obrigatória a totalidade dos procedimentos nele contidos, observadas as segmentações contratadas e as diretrizes de utilização."**

Tal disposição, ao ser interpretada isoladamente, tem sido utilizada por operadoras para justificar a recusa de terapias necessárias aos beneficiários, em **flagrante contrariedade à Lei nº 14.454/2022**, a qual **impõe critérios mais amplos e protetivos** ao consumidor de plano de saúde, especialmente nas hipóteses de prescrição fundamentada por profissional habilitado.

A medida ora requerida é necessária para **evitar a continuidade de violações a direitos fundamentais**, sobretudo o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, assegurando a eficácia da norma legal recém-editada e protegendo a vida e a integridade de milhares de pessoas com deficiência, notadamente autistas, que dependem de terapias específicas e contínuas.

O periculum in mora está demonstrado na **persistência de negativas de cobertura** por parte das operadoras de saúde e na **existência de decisões judiciais contraditórias**, o que compromete a previsibilidade e a segurança jurídica dos consumidores hipervulneráveis.

O fumus boni iuris decorre da **evidente compatibilidade constitucional da Lei nº 14.454/2022** e da urgência em garantir sua plena eficácia contra interpretações que, na prática, a esvaziam ou a tornam letra morta.

DA ADI Nº 7265 – RISCO DE REGRESSÃO SOCIAL

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao manter em vigor dispositivos da Resolução Normativa nº 465/2021, mesmo após a edição da Lei nº 14.454/2022, que define o caráter exemplificativo do rol de procedimentos de cobertura obrigatória, criou um cenário de insegurança jurídica e afronta à legislação federal e aos direitos constitucionais fundamentais, especialmente para pessoas com deficiência, autismo, doenças raras, câncer e idosos.

Paralelamente, tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI nº 7265, proposta por entidades representativas dos planos de saúde, que busca declarar inconstitucional a Lei nº 14.454/2022. Essa ação representa grave ameaça ao direito à saúde e à integridade dessas pessoas, violando compromissos assumidos pelo Brasil no plano internacional.

A eventual procedência da ADI nº 7265 representaria:

- Grave retrocesso social;
- Interrupção de tratamentos de saúde essenciais;
- Discriminação estrutural contra pessoas com deficiência.

Assim, requer-se que essa Suprema Corte considere os efeitos sistêmicos e discriminatórios da eventual procedência da ADI nº 7265, levando em conta os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos e o grave retrocesso social que representaria. A decisão abriria precedentes perigosos, permitindo que os planos de saúde priorizem seus lucros bilionários, como demonstrado nos gráficos deste ano e em auditorias internas, em detrimento da saúde da população.

Ademais, a Lei nº 14.454/2022 seguiu todos os trâmites legislativos legais, não havendo qualquer inconstitucionalidade a ser declarada.

DA VIOLAÇÃO AOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS

A manutenção do artigo 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, mesmo após a edição da Lei nº 14.454/2022, bem como a eventual procedência da ADI nº 7265, representam violação direta aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, notadamente:

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU), internalizada pelo Decreto nº 6.949/2009, com status constitucional (art. 5º, §3º, da CF), que garante:

- O direito à saúde no mais alto nível possível sem discriminação por motivo de deficiência (art. 25);

- A igualdade e a não discriminação (art. 5º);
- O direito à vida independente e inclusão na comunidade (art. 19).

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que assegura:

- O direito à vida, à integridade pessoal, à igualdade e à proteção judicial (arts. 4, 5, 8 e 25);
- O direito à saúde, conforme interpretação evolutiva do artigo 26, em conexão com os deveres gerais de garantia previstos nos artigos 1.1 e 2.

Tais normas impõem ao Brasil o dever de assegurar efetivamente o acesso à saúde às pessoas com deficiência, inclusive por meio da regulação da saúde suplementar em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da não discriminação e da máxima proteção.

As petições já protocoladas junto ao Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos confirmam a internacionalização do conflito, sendo inequívoco que a omissão do Estado brasileiro e a manutenção de normas infralegais que negam acesso a tratamentos essenciais para autistas, PCDs, doenças raras, câncer e idosos podem ensejar responsabilidade internacional do Brasil por violação de direitos humanos.

DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS

Da Ofensa ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

A manutenção do artigo 2º da RN nº 465/2021 da ANS, que confere caráter taxativo ao rol de procedimentos obrigatórios, **viola diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana**, previsto no artigo 1º, inciso III, da

Constituição Federal. A recusa de tratamentos essenciais, com base em uma interpretação restritiva e infralegal, impõe sofrimento desnecessário, limita a autonomia e compromete a integridade física e psíquica de pessoas que dependem de cuidados médicos contínuos.

A dignidade da pessoa humana exige a adoção de políticas públicas e interpretações normativas que assegurem **o acesso pleno, equitativo e adequado à saúde**, especialmente para populações vulneráveis.

Da Incompatibilidade com a Competência Legislativa Concorrente

Nos termos do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, compete **concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre proteção e defesa da saúde**. A Lei nº 14.454/2022, oriunda do Congresso Nacional, alterou a lógica de interpretação do rol da ANS, conferindo-lhe natureza **exemplificativa**.

A RN nº 465/2021, ao manter interpretação diversa, **usurpa competência legislativa do Congresso Nacional** e compromete a harmonia do pacto federativo, violando o artigo 22, inciso I, e artigo 24 da Constituição Federal.

Da Contrariedade ao Direito à Proteção Especial

O artigo 227, §2º da Constituição Federal estabelece que o Estado deve assegurar, com absoluta prioridade, **a proteção dos direitos das crianças, adolescentes e pessoas com deficiência**. A restrição de acesso a tratamentos médicos, especialmente para pessoas com deficiência, autistas, idosos e portadores de doenças raras, afronta diretamente esse mandamento constitucional, transformando **direito fundamental em exceção condicional à regulação econômica**.

Do Desrespeito à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada com **status constitucional** pelo Decreto nº 6.949/2009 (art. 5º, §3º da CF), estabelece no artigo 25 o direito das pessoas com deficiência ao **mais alto nível possível de saúde sem discriminação**. A manutenção de um critério normativo que permite a exclusão do acesso à saúde por critérios econômicos ou administrativos infralegais **viola diretamente os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil** e desconsidera o princípio da não discriminação (art. 5º da Convenção).

Uma Análise da Restrição aos Direitos das Pessoas com Deficiência

A norma impugnada, ao conferir caráter taxativo ao rol da ANS, **desconsidera as especificidades das deficiências e a diversidade de tratamentos médicos necessários para garantir sua plena inclusão**. Essa restrição não apenas **fragiliza o direito à saúde**, como também amplia a exclusão social ao impedir o acesso a terapias indispensáveis, como as aplicadas a pessoas autistas ou com transtornos raros não contemplados inicialmente pelo rol.

A lógica do “rol taxativo” ignora os avanços da ciência médica e **desumaniza a relação entre paciente e plano de saúde**, priorizando o lucro em detrimento do cuidado com a vida e com a dignidade humana.

Argumentos de Inconstitucionalidade

a) Violação do Princípio da Igualdade (Art. 5º, caput, CF)

Ao restringir o acesso a tratamentos não previstos de forma literal no rol da ANS, a RN nº 465/2021 **cria discriminação indireta entre pacientes**,

favorecendo os que se enquadram nos procedimentos listados e excluindo os que necessitam de abordagens terapêuticas individualizadas. Essa distinção **não encontra justificativa razoável** e é incompatível com o mandamento de **igualdade material**, especialmente quando atinge populações vulneráveis.

b) Inconstitucionalidade por Violação de Princípios Constitucionais

A norma impugnada viola de forma direta e contundente os seguintes dispositivos constitucionais:

- Art. 1º, III – Dignidade da pessoa humana;
- Art. 5º, caput – Princípio da igualdade e da legalidade;
- Art. 6º – Direito social à saúde;
- Art. 196 – Dever do Estado de garantir acesso universal e igualitário à saúde;
- Art. 227, §2º – Prioridade absoluta na proteção de pessoas com deficiência;
- Art. 24, XII – Competência concorrente para legislar sobre saúde;
- Art. 5º, §3º – Força constitucional da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Da Inconstitucionalidade por Violação ao Princípio da Legalidade

O **artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal** estabelece que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". No entanto, o artigo 2º da RN nº 465/2021, ao fixar **caráter taxativo** ao rol de procedimentos, impôs uma restrição de direito **sem respaldo legal** após a promulgação da Lei nº 14.454/2022.

Trata-se de evidente **extrapolação do poder regulamentar**, pois norma infralegal **não pode contrariar nem restringir o alcance de uma lei**, sob pena de

ferir a hierarquia das normas e violar o princípio da legalidade estrita, especialmente em matéria de direitos fundamentais.

Da Violação ao Princípio da Máxima Efetividade dos Direitos Fundamentais

A doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que os direitos fundamentais devem ser interpretados **com máxima efetividade**. Ao permitir que operadoras neguem tratamentos não expressamente listados, a RN nº 465/2021 **diminui a eficácia do direito à saúde**, protegido constitucionalmente (arts. 6º e 196 da CF), e reduz a concretização de outros direitos conexos, como o direito à vida e à integridade física.

> "Onde houver dois sentidos possíveis para uma norma de direitos fundamentais, deve-se escolher aquele que maximize a sua eficácia." (Alexy, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. Malheiros, 2008)

Da Inconstitucionalidade Material por Efeito Discriminatório

A norma impugnada, ao ser utilizada como fundamento para **negar tratamentos fora do rol**, acaba por produzir efeitos discriminatórios **indiretos e sistemáticos** contra grupos vulneráveis, como autistas, pacientes com síndromes raras, pessoas com deficiência intelectual ou múltipla.

Trata-se de uma forma de **discriminação estrutural**, vedada tanto pela Constituição (arts. 3º, IV, e 5º, caput) quanto pela Convenção da ONU, pois impõe barreiras ao acesso à saúde que não afetam de igual modo todas as pessoas.

Da Inobservância ao Princípio da Vedação ao Retrocesso Social

O STF já reconheceu que **os direitos sociais incorporados ao texto constitucional não podem ser reduzidos de forma arbitrária**. Ao manter a eficácia de uma norma infralegal revogada por lei posterior, e que restringe direitos adquiridos, a ANS **viola o princípio da proibição de retrocesso social**.

Este princípio tem sido reiteradamente defendido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e por doutrinadores brasileiros como Ingo Wolfgang Sarlet e Daniel Sarmento:

> *"Constitui-se em limite material à atuação dos poderes estatais: uma vez conquistado um patamar de concretização de direito social, sua supressão arbitrária torna-se inadmissível." (SARLET, Ingo.* A eficácia dos Direitos Fundamentais*. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010)*

Da Supremacia da Lei sobre o Ato Regulamentar

A **Lei nº 14.454/2022**, de forma clara e categórica, conferiu **caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS**, fruto de amplo debate no Congresso Nacional e da pressão legítima da sociedade civil organizada.

A norma infralegal (RN nº 465/2021), editada anteriormente, não pode prevalecer em conflito com uma norma de **hierarquia superior**, ainda mais quando essa norma visa ampliar a proteção dos direitos fundamentais. O ordenamento jurídico brasileiro **não admite a prevalência de ato administrativo normativo sobre norma legal** (art. 59 da CF), sob pena de grave inconstitucionalidade.

Do Dever do Estado de Adotar Medidas de Proteção Diferenciada

Nos termos do artigo 23, inciso II, e do artigo 227, §2º, da Constituição Federal, impõe-se ao Estado o dever de **adotar políticas públicas específicas para assegurar os direitos das pessoas com deficiência**, inclusive no acesso ao sistema de saúde suplementar.

A omissão estatal em revogar expressamente norma infralegal que restringe o acesso à saúde — ainda que superada por norma legal — configura **violação por inação**, situação que também pode gerar responsabilidade internacional do Estado brasileiro por descumprimento dos compromissos assumidos perante organismos internacionais como a ONU e a OEA.

13. Da Inconstitucionalidade por Inversão da Hierarquia Normativa

A persistência da aplicação do artigo 2º da RN nº 465/2021, mesmo após a vigência da **Lei nº 14.454/2022**, configura **grave violação à hierarquia normativa** prevista na Constituição Federal (art. 59), pois permite que **ato normativo secundário prevaleça sobre norma legal aprovada pelo Congresso Nacional**.

Permitir que a RN nº 465/2021 continue sendo utilizada como fundamento jurídico para negar cobertura de tratamentos é **atribuir efeito revogador a um regulamento sobre uma lei posterior**, o que **fere o princípio da legalidade e a supremacia do legislativo** sobre o poder regulamentar da administração pública.

Do Caráter Insuficiente do Rol da ANS Frente à Dinamicidade da Medicina

A medicina é uma ciência em **constante evolução**. A imposição de um rol taxativo ignora a multiplicidade de tratamentos inovadores, terapias emergentes e avanços científicos que frequentemente ainda não constam no rol da ANS por causa dos **atrasos burocráticos de atualização**.

Dessa forma, restringir o acesso aos procedimentos exclusivamente ao que está listado **inviabiliza o acesso a terapias essenciais**, como muitas das utilizadas para autistas, pacientes com doenças raras, ou tecnologias experimentais que ainda não foram absorvidas pelo sistema regulatório. Tal situação agride:

- o **princípio da razoabilidade**,
- o **acesso universal e igualitário à saúde (art. 196 da CF)**,
- e o **princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF)**.

Da Proteção do Mínimo Existencial

O “mínimo existencial” corresponde ao **núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais**, que não pode ser reduzido por políticas públicas ou normas infralegais. O **acesso à saúde**, notadamente quando vinculado à **continuidade de tratamentos vitais**, integra esse núcleo e está protegido contra retrocessos ou restrições arbitrárias.

Ao inviabilizar tratamentos por critérios meramente formais (ausência de previsão literal no rol), a norma impugnada compromete a **sobrevivência, autonomia e dignidade** de pessoas em situação de vulnerabilidade, violando o conteúdo mínimo que deve ser assegurado pelo Estado em qualquer cenário.

Da Responsabilidade Internacional do Estado Brasileiro

A manutenção da RN nº 465/2021 com caráter restritivo, aliada à sua aplicação sistemática para negar tratamentos essenciais, **coloca o Brasil em rota de colisão com compromissos internacionais assumidos** perante:

- o **Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**;
- a **Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)**.

A omissão do Estado em garantir o direito à saúde e o **tratamento isonômico e inclusivo às pessoas com deficiência**, sobretudo diante de sua ciência e provocação institucional formal, pode gerar responsabilização internacional por **violação sistemática e estrutural de direitos humanos**.

Da Ineficácia dos Meios Administrativos para Garantia de Direitos

A defesa da taxatividade do rol é sustentada por uma **promessa de revisão e ampliação periódica** pela ANS. No entanto, os fatos demonstram que esses mecanismos **são lentos, burocráticos e insuficientes**, o que tem levado milhares de famílias a recorrerem ao Poder Judiciário para obter tratamento de saúde básico, gerando:

- **judicialização desnecessária da saúde**;
- **ônus econômico e emocional desproporcional aos pacientes**;
- e **sobrecarregamento do sistema de justiça**.

A jurisprudência do STF tem enfatizado que **a ineficiência estatal em garantir os direitos sociais autoriza a atuação do Judiciário**, especialmente quando está em jogo o direito à vida e à dignidade da pessoa humana (RE 566471, rel. Min. Celso de Mello).

Da Fragilização da Confiança na Lei e Segurança Jurídica

A **permanência de normas infralegais conflitantes com normas legais vigentes** gera um estado de **insegurança jurídica**, pois **desautoriza o Parlamento**, enfraquece o princípio democrático e torna incerta a aplicação de direitos fundamentais.

Isso compromete o direito à confiança legítima nas instituições e no ordenamento jurídico — valor essencial para a **estabilidade do Estado de Direito**. A norma da ANS, ao persistir após a entrada em vigor de lei em sentido contrário, **deseduca administrativamente e estimula condutas lesivas pelas operadoras de planos de saúde**.

Do Princípio da Primazia da Pessoa com Deficiência nas Políticas Públicas

O artigo 8º, §1º, da **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)** determina que:

“Na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas destinadas à pessoa com deficiência será assegurada a participação da pessoa com deficiência e de suas entidades representativas.”

A continuidade da eficácia de uma norma infralegal que **restringe o acesso à saúde sem qualquer escuta social ou consulta pública a essas entidades** desrespeita esse comando legal, o que configura **violação à legalidade participativa e ao direito à representatividade institucional**.

Da Ofensa ao Direito à Vida e à Saúde (Artigos 5º e 196 da Constituição)

A negativa de tratamentos com base em uma lista restritiva afronta diretamente os **direitos à vida (art. 5º, caput)** e à **saúde (art. 196)**. O Estado brasileiro, inclusive por meio da ANS, tem o dever de assegurar o acesso **universal, igualitário e integral** à saúde, sendo inadmissível qualquer norma que fragilize esse compromisso constitucional.

É dever da Administração Pública promover e garantir meios para a preservação da vida humana, e não restringi-los sob argumentos de conveniência econômica das operadoras de planos de saúde.

Da Violação ao Princípio da Vedação à Proteção Deficiente

Conforme reconhecido pela jurisprudência do STF e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado viola os direitos fundamentais **não apenas por ação**, mas também **por omissão ou proteção deficiente**. A manutenção de norma que **permite práticas excludentes por parte dos planos de saúde**, mesmo diante de lei em sentido contrário, **configura proteção deficiente dos direitos fundamentais** das pessoas com deficiência.

Da Desigualdade Horizontal na Saúde Suplementar

O caráter taxativo do rol da ANS cria uma **situação de desigualdade entre pessoas com condições de saúde equivalentes**, pois aqueles com recursos podem arcar com tratamentos negados pelos planos, enquanto os demais são deixados à própria sorte. Trata-se de uma violação indireta mas severa do **princípio da isonomia**, ao criar **dois padrões de saúde suplementar: um para quem pode pagar e outro para quem depende do sistema**.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer o *INSTITUTO NACIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OCEANO AZUL* que Vossa Excelência se digne a:

I - DA MEDIDA CAUTELAR:

a) Determinar a aplicação imediata e integral da Lei nº 14.454/2022, com interpretação conforme à Constituição, afastando qualquer leitura que implique em sua neutralização pela aplicação exclusiva do Tema 1.082 do STJ.

b) Determinar, em caráter liminar, a **suspensão imediata** da tramitação da **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7265**, proposta pela UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE - UNIDAS, até o julgamento definitivo da presente ADPF, pelos seguintes fundamentos:

1. Grave e concreto **conflito ético** envolvendo a advogada subscritora da petição inicial da ADI 7265, que atua como procuradora da associação da Associação UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE – UNIDAS e, simultaneamente, exerce o cargo de Presidente da OAB/RJ, em desrespeito ao Código de Ética e Disciplina da Advocacia.
2. Maior densidade democrática, legitimidade institucional e abrangência temática da presente ADPF em relação à ADI 7265, que representa potencial uso desvirtuado da jurisdição constitucional para tutelar interesses privados.
3. Existência de conexão temática direta e risco real de decisões contraditórias entre a presente ADPF e a ADI 7265, com prejuízo à segurança jurídica dos usuários de planos de saúde, especialmente das pessoas com deficiência.
4. Necessidade de preservar a integridade do sistema de controle de constitucionalidade e a função contramajoritária do STF, evitando o

comprometimento da paridade de armas e da participação equitativa de entidades da sociedade civil.

c) Suspender os efeitos de decisões judiciais ou administrativas que afastem a aplicação da Lei nº 14.454/2022, com base na tese do rol taxativo da ANS, sem observar os critérios legais estabelecidos na referida norma.

d) Determinar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não edite atos normativos ou orientações internas em desacordo com os comandos da Lei nº 14.454/2022, especialmente no que tange à cobertura de tratamentos recomendados por prescrição médica com respaldo técnico, inclusive **suspendendo imediatamente os efeitos do art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021**, que dispõe:

> *"Art. 2º O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, regulamentados pela Lei nº 9.656/98, e para aqueles adaptados a esta Lei, sendo de cobertura obrigatória a totalidade dos procedimentos nele contidos, observadas as segmentações contratadas e as diretrizes de utilização."*

II - DO MÉRITO:

a) Julgar **procedente a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental** para declarar a **inconstitucionalidade da manutenção do artigo 2º da Resolução Normativa nº 465/2021** da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por violar os artigos 1º, inciso III; 5º, inciso II e §3º; 6º; 22, inciso I; 23, inciso II; 24, inciso XII; 196; e 227, §2º, da Constituição Federal, bem como os artigos 5º, 19 e 25 da Convenção sobre

os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) e os artigos 4, 5, 8 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

b) **Reconhecer a constitucionalidade material da Lei nº 14.454/2022**, assegurando sua plena eficácia e aplicação em todo o território nacional.

III - SUBSIDIARIAMENTE:

Caso não seja acolhido o pedido de suspensão da ADI nº 7265 em sede cautelar, requer-se, no mérito, a suspensão do julgamento da referida ação até a apreciação final da presente ADPF, garantindo a coerência do sistema constitucional de saúde suplementar, a ampla participação de todas as entidades com interesse legítimo e a prevenção de desequilíbrio ético-institucional na formação do contraditório constitucional.

Requer, ainda, a intimação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da Advocacia-Geral da União para que, querendo, manifestem-se no presente feito, nos termos do artigo 7º da Lei nº 9.882/99.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive documentalmente.

Por fim, requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Alexandre Loja Vitorino, inscrito na OAB/RJ nº 183.255, Wagner Viera Dantas, inscrito na OAB/RJ nº 146.420, Raquel Cubilla, inscrita na OAB/RJ nº 214.871, sob pena de nulidade.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo

Nestes termos, Pede deferimento.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2025.

RAFAEL VITORINO

OAB/RJ 183.255

WAGNER VIERA DANTAS

OAB/RJ 146.420

RAQUEL CUBILLA

OABRJ 214.871